

Nr. 88 Der Präsident des Reichsbank-Direktoriums an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 31. Mai 1939

R 43 II/232, Bl. 17–18 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

[Motivierung der Kabinettsvorlage des Gesetzes über die Deutsche Reichsbank]

Lieber Herr Lammers!

Anliegend übersende ich Ihnen den Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Reichsbank mit der Bitte, die Entscheidung des Führers über diesen Entwurf baldmöglichst herbeizuführen.

Der Entwurf unterstellt die Deutsche Reichsbank unmittelbar dem Führer und Reichskanzler und stellt damit die uneingeschränkte Hoheit des Reichs über die deutsche Notenbank wieder her². Mit der unmittelbaren Unterstellung unter den Führer und Reichskanzler ist zum Ausdruck gebracht, daß die Deutsche Reichsbank das Werkzeug der nationalsozialistischen Staatsführung und nicht nachgeordnete Dienststelle eines Ressorts ist. Demgemäß ist vorgesehen, daß die Leitung der Deutschen Reichsbank Weisungen grundsätzlich vom Führer und nicht von einem Ressort zu empfangen hat³. Entscheidungen, die für die Währung von besonderer Bedeutung sind, sind nach dem Vorbild des Gesetzes vom 19. Januar 1939⁴ ausschließlich dem Führer vorbehalten. Es handelt sich hier um die Bestimmung der Höhe des Betriebskredites, den die Deutsche Reichsbank dem Reiche zu gewähren hat, sowie um den Höchstbetrag an Reichsschatzwechseln, den die Deutsche Reichsbank in ihren Beständen haben darf⁵. Mit diesen Vorschriften wird zum Ausdruck gebracht, daß die deutsche Währung in die besondere Obhut des Führers genommen ist.

Entsprechend den nationalsozialistischen Grundsätzen über die Stärkung der Verantwortlichkeit ist – unter Beibehaltung des auch weiterhin vom Führer zu berufenden Reichsbankdirektoriums als Vorstand der Bank – die alleinige Entscheidungsbefugnis des Präsidenten im Reichsbankdirektorium vorgesehen⁶. Für die rechtsgeschäftliche Vertretung der Deutschen Reichsbank ist entsprechend den Gepflogenheiten im bankgeschäftlichen Verkehr an der Vertretung der Bank durch zwei Mitglieder des Reichsbankdirektoriums festgehalten worden; der Inhalt dieser Vorschrift hat jedoch

¹ Mit dem gedr. Entw. eines „Gesetzes über die Dt. Reichsbank“ (R 43 II/232, Bl. 19–27) von Lammers am 5. 6. 1939 abgezeichnet und für den Vortrag bei Hitler (u. Anm. 12) mit Grünstift durchgearbeitet. Eine hektografierte Vorgängerfassung hatte RKabR Willuhn am 26. 5. mit RM Funk besprochen und dabei noch zahlreiche Abänderungen angeregt; ebd. Bl. 4–16. Die KabVorl. ging ihm gleichfalls am 31. 5. separat durch RBkD Reblin zu; ebd. Bl. 28–38. Zur Veranlassung s. Dok. Nr. 10b Ziff. 3. – Auf der ersten von ihm geleiteten Zentralauschußsitzung der RBk am 30. 3. hatte Funk die Grundzüge des kommenden ReichsbankG charakterisiert und betont: „Es kann keine Insel ‚Reichsbank‘ im nationalsozialistischen Staate geben, und es könnte im autoritären Staate niemals der Reichsbankkredit sicher sein, wenn der Staatskredit erschüttert wäre.“ DNB-Bericht: R 43 II/241, Bl. 5 f. Vorbereitung der Sitzung mit Redeentwurf, Protokoll, Broschürendruck der Rede Funks sowie Presseecho: R 2501/981, Bl. 97 ff.; R 2501/6671, Bl. 352–489; R 2501/7041.

² Vgl. Satz 1 der Präambel: „Die Deutsche Reichsbank untersteht als deutsche Notenbank der uneingeschränkten Hoheit des Reichs. Sie dient der Verwirklichung der durch die nationalsozialistische Staatsführung gesetzten Ziele im Rahmen des ihr anvertrauten Aufgabenbereichs, insbesondere zur Sicherstellung des Wertes der deutschen Währung.“ – § 1 [1] lautete: „Die Deutsche Reichsbank ist dem Führer und Reichskanzler unmittelbar unterstellt.“ Eine analoge Bestimmung enthielt freilich bereits das BankG i. d. F. vom 10. 2. 1937 (RGBl. II S. 47): ARH IV, Nr. 25 Anm. 4.

³ Hierzu § 3 [1]: „Die Deutsche Reichsbank wird nach den Weisungen und unter der Aufsicht des Führers und Reichskanzlers von dem Präsidenten der Deutschen Reichsbank und den übrigen Mitgliedern des Reichsbankdirektoriums geleitet und verwaltet.“

⁴ Ein einschlägiges Gesetz unter diesem Datum nicht ergangen; bezog sich wohl auf Dok. Nr. 10b.

⁵ S. KabVorl. §§ 13 [1] und 16.

⁶ Das Führerprinzip war in § 3 [2] verankert: „Im Reichsbankdirektorium entscheidet der Präsident der Deutschen Reichsbank.“

dadurch eine bedeutsame Änderung erfahren, daß die Mitglieder des Reichsbankdirektoriums an die Entscheidungen des Präsidenten gebunden sind, so daß Mehrheitsentscheidungen ausgeschlossen werden. In der Verwaltung der Bank außerhalb des eigentlichen Bankgeschäfts ist die autoritäre Stellung des Präsidenten der Deutschen Reichsbank überall durchgeführt.

Der Präsident der Deutschen Reichsbank ist dem Führer und Reichskanzler unmittelbar verantwortlich. Das rechtfertigt, daß die Befugnisse des Präsidenten der Deutschen Reichsbank gegenüber dem früheren Rechtszustand auch im Verhältnis zu den anderen Ressorts verstärkt werden. Demgemäß ist die Mitwirkung der Reichsressorts oder des Reichsbankdirektoriums oder von Organen der Bank, die bisher für eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen war, weggefallen. Der Präsident der Deutschen Reichsbank erläßt die Satzung der Bank, er ernennt die Beamten der Bank und bestimmt ihre Rechtsverhältnisse durch ein Beamtenstatut und eine Besoldungsordnung. Bei der Ernennung der Reichsbankbeamten ist der Stellvertreter des Führers in demselben Umfange zu hören, wie es für die übrigen Reichsbeamten Rechtens ist⁷. Für den Erlaß der Besoldungsordnung ist die Zustimmung der Reichsregierung vorgesehen. Damit ist gewährleistet, daß einerseits die besonderen Bedürfnisse des Bankbetriebes Berücksichtigung finden, andererseits aber auch der Zusammenhang mit dem allgemeinen Besoldungsrecht gewahrt wird.

Um die unmittelbare Verbindung der Deutschen Reichsbank zu den führenden Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft und Arbeit sicherzustellen, ist die Einrichtung eines Beirats der Deutschen Reichsbank vorgesehen, dessen sich der Präsident der Deutschen Reichsbank jederzeit in dem von ihm für erforderlich erachteten Umfange zu seiner Beratung bedienen kann. Die Auswahl der Mitglieder des Beirats und die nähere Ausgestaltung seiner Aufgaben ist in die Hand des Präsidenten gelegt.

Die Kapitalgrundlage der Deutschen Reichsbank bleibt in der bisherigen Art erhalten. Anteilseigner dürfen jedoch Juden oder Ausländer fortan nicht mehr sein⁸. Die Reichsbankanteilsscheine werden jeder Spekulation durch die Bestimmung entzogen, daß sie den Inhabern mit Rückwirkung für das Geschäftsjahr 1938 und für alle Zukunft einen höheren Gewinn als 5 v. H. nicht mehr erbringen werden. Der gesamte darüber hinaus erzielte Gewinn wird nach Vornahme der erforderlichen Abschreibungen dem Reiche zugeführt werden. Die Belassung des Grundkapitals der Deutschen Reichsbank in Privathand, die wegen des Auslandsgeschäfts der Bank geboten ist, läßt die Beibehaltung der Hauptversammlung als Organ der Anteilseigner zweckmäßig erscheinen. Eine Einflußnahme auf die Geschäftsführung der Bank hat die Hauptversammlung jedoch nicht. Sie wird als beschließendes Organ letztmalig tätig sein, um die Abfindung derjenigen Anteilseigner, die künftig von dem Besitz von Reichsbankanteilen ausgeschlossen sind, zu beschließen. Eine solche Beschlußfassung ist erforderlich, weil die bisherige gesellschaftsähnliche Struktur der Deutschen Reichsbank eine Mitwirkung der Hauptversammlung bei der Abfindung [vorsah und ihre letztmalige Befassung?] voraussichtlich unerwünschte Rückwirkungen im Ausland (Beschlagnahme der Guthaben der Bank für Ansprüche der ausscheidenden Anteilseigner) verhindern wird. Die Vorschrift, daß die Hauptversammlung über die Abfindung nur auf Vorschlag des Reichsbankdirektoriums beschließen kann, schließt es aus, daß die Hauptversammlung irgendwelchen sachlichen Einfluß auf die Gestaltung der Abfindung nimmt. Die Abfindung wird sich auf der Grundlage vollziehen, daß den Anteilseignern der in ihrer Hand befindliche Wert erhalten bleibt, jeder Gewinn auf spekulativer Grundlage aber ausgeschlossen ist.

⁷ Dies hatte Funks Vorgänger Schacht bis zuletzt hartnäckig abgewehrt: ARH V, Nr. 235.

⁸ Hierzu KabVorl. § 11: „[1] Das Grundkapital der Deutschen Reichsbank beträgt 150 Millionen Reichsmark. Es zerfällt in Anteile. Die Anteilseigner haften nicht persönlich für die Verbindlichkeiten der Deutschen Reichsbank. – [2] Anteilseigner der Deutschen Reichsbank dürfen nur deutsche Staatsangehörige sein, die nach ihrer Abstammung die Voraussetzungen zum Erwerb des Reichsbürgerrechts erfüllen, sowie juristische Personen und Unternehmen, die im Inlande ihren Sitz haben.“

Der Geschäftskreis der Bank sowie die Vorschriften über die Notendeckung sind nach nationalsozialistischer Wirtschaftsauffassung formuliert worden⁹. Die Vorschrift, daß die Deutsche Reichsbank Gold- und Devisenbestände in einer Höhe halten soll, wie es nach ihrem Ermessen zur Regelung des Zahlungsverkehrs mit dem Auslande und zur Aufrechterhaltung des Wertes der Währung erforderlich ist¹⁰, unterstreicht den mehrfach in Reden des Führers ausgesprochenen Gedanken, daß die Stabilität der deutschen Währung nicht auf der vorhandenen Menge an Gold und Devisen beruht, sondern in erster Linie darauf, daß dem umlaufenden Gelde seine Kaufkraft erhalten bleibt, oder anders ausgedrückt, daß das von der Notenbank ausgegebene Geld in einem angemessenen Verhältnis zu dem Umsatz der mit deutscher Arbeit geschaffenen Lebens- und Gebrauchsgüter gehalten wird¹¹.

Die Hauptversammlung der deutschen Reichsbank soll nach den bestehenden Vorschriften unter Wahrung einer 14tägigen Einladungsfrist noch im Juni d. J. stattfinden. Da die Hauptversammlung bereits unter dem neuen Gesetz abgehalten werden soll, müßte das Gesetz spätestens Mitte Juni d. J. verkündet werden. Ich wäre daher zu Dank verpflichtet, wenn Sie die Entscheidung des Führers mit tunlichster Beschleunigung einholen und sodann die Weiterleitung des von dem Führer und Reichskanzler gebilligten Gesetzentwurfs an die Reichsressorts veranlassen wollten. Zweckmäßig wird, um die Stellungnahme der Reichsressorts zu erleichtern, dem Gesetzentwurf bei seiner Weiterleitung eine Begründung beizufügen sein, die ich nachreichen werde, sobald der Führer über den Entwurf entschieden hat¹².

Heil Hitler!
Ihr Walther Funk

⁹ Vgl. KabVorl. § 15: „[1] Die Deutsche Reichsbank ist verpflichtet, sämtliche die Reichsverwaltung betreffende Bankgeschäfte, soweit sie nach den Bestimmungen dieses Gesetzes für sie zugelassen sind, auszuführen sowie den gesamten Zahlungsverkehr zwischen den Kassen des Reiches, der Reichsgaue, der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände zu vermitteln. Sie darf hierfür dem Reich Kosten und Gebühren nicht berechnen. – [2] Das Reich wird seine sämtlichen die allgemeine Reichsverwaltung betreffenden Bankgeschäfte sowie seinen Zahlungsverkehr durch die Deutsche Reichsbank besorgen lassen. Das Reich wird Anleihen und Schatzanweisungen in erster Linie durch die Deutsche Reichsbank begeben lassen.“

¹⁰ So der Wortlaut von § 21 [2].

¹¹ Vgl. die Hinweise in Dok. Nrr. 3 Anm. 18, 25 Anm. 7.

¹² Lammers trug Hitler den GesEntw. am 7. 6. 1939 vor, der ihn „in seinen Grundzügen“ billigte (Anhang, FV 195*), und leitete ihn den Reichsministern noch am selben Abend mit einer Begründung, die durch RKabR Willuhn, RBkD Reblin und einen RJuM-Vertreter am 6. 6. redigiert worden und erst nach dem FV eingetroffen war, unter Fristsetzung bis 14. 6., 12 Uhr zur Verabschiedung im Umlaufweg zu; R 43 II/232, Bl. 39–53, 56–66; auch MA, RW 19/484, unfol. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist ging ein etwas kurioses Schreiben des GBW vom 14. 6. in der Rkei ein, gezeichnet von MDgt. Michel i. V. des StS Posse, welches die Zustimmung zu der Vorlage an die Voraussetzung band, „daß durch die *unmittelbare* Unterstellung der Reichsbank unter den Führer [...] die verantwortliche Leitung der Kriegsfinanzierung im Bereich der Reichsbank durch den GBW [...] nicht berührt wird“. Der Vorgang veranlaßte Funk, mit Verfügung vom 27. 6. 1939 die Abstimmung von Voten zu KabVorl. zwischen dem Führungsstab GBW und dem RWiM unter seiner letzten Verantwortung neu zu regeln; R 43 II/232, Bl. 69 f., 105 f. Lammers sandte die Gesetzesausfertigung noch am 14. 6. per Eilboten an die Adjutantur Hitlers nach Berchtesgaden, und dieser vollzog auf Vorlage von Adj. Brückner das *Gesetz über die Deutsche Reichsbank* am 15. 6. 1939 (RGBl. I S. 1015); ebd. Bl. 54 f., 67 f., 100–103. PFUNDTNER/NEUBERT III d 10, S. 1–26; WÄHRUNG UND WIRTSCHAFTS. 374 f., 396 f. (Faksimileauszug). Neugefaßte „Satzung der Dt. Reichsbank“ vom 30. 9. 1939 (DRA Nr. 245/39) in: R 43 II/232, Bl. 134–142 und 155–160 (Druck); R 2501/6861 und 7573. Reaktionen der In- und Auslandspresse gesammelt in: R 2501/981 H. 2 und 982. Durch VO des MRfdrV vom 21. 12. 1939 (RGBl. 1940 I S. 2) wurde das ReichsbankG auch in den eingegliederten Ostgebieten eingeführt; R 43 II/232, Bl. 116–129.

Zitierhinweis

Nr. 88 Der Präsident des Reichsbank-Direktoriums an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 31. Mai 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d088>